



Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel

Rechtsanwaltsstarifgesetz

Kundmachungsorgan

BGBI. Nr. 189/1969 zuletzt geändert durch [BGBI. I Nr. 111/2007](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 0

Inkrafttretensdatum

01.01.2008

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Titel

Rechtsanwaltsstarifgesetz (RATG)

StF: [BGBI. Nr. 189/1969](#) idF [BGBI. Nr. 245/1969](#) (DFB) (NR: GP XI [RV 1175 AB 1293 S. 141](#). BR: [S. 277.](#))

Änderung

[BGBI. Nr. 198/1972](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 422/1974](#) (NR: GP XIII [RV 850 AB 1236 S. 113](#). BR: [S. 334.](#))

[BGBI. Nr. 646/1974](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 368/1977](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 116/1981](#) (NR: GP XV [RV 598 AB 632 S. 65](#). BR: [2294 AB 2298 S. 407.](#))

[BGBI. Nr. 144/1981](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 135/1983](#) (NR: GP XV [RV 669 AB 1337 S. 144](#). BR: [2654 AB 2660 S. 432.](#))

[BGBI. Nr. 102/1985](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 71/1986](#) (NR: GP XVI [IA 105/A AB 798 S. 126](#). BR: [3072 AB 3075 S. 471.](#))

[BGBI. Nr. 343/1989](#) idF [BGBI. Nr. 428/1989](#) (DFB) (NR: GP XVII [RV 888 AB 991 S. 110](#). BR: [3700 AB 3719 S. 518.](#))

[BGBI. Nr. 491/1990](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 20/1993](#) (NR: GP XVIII [RV 503 AB 851 S. 95](#). BR: [4401 AB 4411 S. 563.](#))

[BGBI. Nr. 224/1994](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. Nr. 624/1994](#) (NR: GP XVIII [RV 1654 AB 1849 S. 174](#). BR: [AB 4926 S. 589.](#))

[BGBI. Nr. 519/1995](#) (NR: GP XIX [RV 195 AB 309 S. 46](#). BR: [AB 5053 S. 603.](#))

[BGBI. I Nr. 140/1997](#) (NR: GP XX [RV 898 AB 1002 S. 104](#). BR: [AB 5602 S. 634.](#))

[BGBI. I Nr. 71/1999](#) (NR: GP XX [RV 1638 AB 1681 S. 162](#). BR: [AB 5913 S. 653.](#))

[BGBI. II Nr. 227/2001](#) (Betragsanpassung durch V)

[BGBI. I Nr. 98/2001](#) (NR: GP XXI [RV 621 AB 704 S. 75](#). BR: [6398 AB 6424 S. 679.](#))

[BGBI. I Nr. 132/2001](#) (NR: GP XXI [RV 760 AB 789 S. 81](#). BR: [AB 6483 S. 681.](#))

[BGBI. I Nr. 93/2003](#) (NR: GP XXII [RV 174 AB 213 S. 32](#). BR: [AB 6867 S. 701.](#))

[CELEX-Nr.: [32001L0097](#)]

[BGBI. I Nr. 113/2003](#) (NR: GP XXII [RV 249 AB 270 S. 38](#). BR: [AB 6897 S. 703.](#))

[BGBI. I Nr. 85/2004](#) (VfGH)

[BGBI. I Nr. 128/2004](#) (NR: GP XXII [RV 613 AB 638 S. 78](#). BR: [AB 7134 S. 714.](#))

[CELEX-Nr.: [32003L0008](#)]

[BGBI. I Nr. 53/2005](#) (VfGH)

[BGBI. I Nr. 68/2005](#) (NR: GP XXII [RV 928 AB 986 S. 112](#). BR: [AB 7311 S. 723.](#))

[BGBI. I Nr. 8/2006](#) (NR: GP XXII [RV 1168 AB 1238 S. 129](#). BR: [AB 7461 S. 729.](#))

[BGBI. I Nr. 111/2007](#) (NR: GP XXIII [RV 303 AB 338 S. 41](#). BR: [7803 AB 7854 S. 751.](#))

[CELEX-Nr.: [32005L0036](#), [32005L0060](#), [32006L0070](#)]

[BGBI. I Nr. 90/2008](#) (NR: GP XXIII [AB 583 S. 61](#). BR: [AB 7962 S. 757.](#))

[BGBI. I Nr. 141/2009](#) (NR: GP XXIV [RV 483 AB 567 S. 49](#). BR: [AB 8232 S. 780.](#))

[BGBl. I Nr. 58/2010](#) (NR: GP XXIV [RV 771 AB 840 S. 74](#). BR: [8354 AB 8380 S. 787](#).)
[BGBl. I Nr. 109/2013](#) (NR: GP XXIV [RV 2356 AB 2368 S. 206](#). BR: [AB 9014 S. 822](#).)
[BGBl. I Nr. 13/2014](#) (NR: GP XXV [RV 24 AB 31 S. 12](#). BR: [9140 AB 9141 S. 827](#).)
[BGBl. I Nr. 10/2017](#) (NR: GP XXV [RV 1346 AB 1404 S. 158](#). BR: [9672 AB 9709 S. 862](#).)
 [CELEX-Nr.: [32015L0849](#)]
[BGBl. I Nr. 19/2020](#) (NR: GP XXVII [RV 19 AB 92 S. 19](#). BR: [S. 904](#).)
 [CELEX-Nr.: [32009L0138](#), [32013L0036](#), [32015L0849](#), [32018L0843](#), [32018L0958](#)]
[BGBl. I Nr. 148/2020](#) (NR: GP XXVII [RV 481 AB 516 S. 69](#). BR: [10456 AB 10523 S. 917](#).)
 [CELEX-Nr.: [32011L0093](#), [32012L0029](#), [32017L0541](#)]
[BGBl. I Nr. 86/2021](#) (NR: GP XXVII [RV 770 AB 786 S. 99](#). BR: [AB 10614 S. 925](#).)
[BGBl. I Nr. 147/2021](#) (NR: GP XXVII [RV 950 AB 981 S. 115](#). BR: [AB 10705 S. 929](#).)
 [CELEX-Nr.: [32019L1023](#)]
[BGBl. I Nr. 179/2023](#) (NR: GP XXVII [RV 2320 AB 2342 S. 247](#). BR: [AB 11397 S. 961](#).)
[BGBl. I Nr. 85/2024](#) (NR: GP XXVII [RV 2602 AB 2616 S. 274](#). BR: [AB 11566 S. 970](#).)
 [CELEX-Nr.: [32020L1828](#)]
[BGBl. I Nr. 112/2025](#) (NR: GP XXVIII [RV 301 AB 315 S. 57](#). BR: [AB 11747 S. 984](#).)

Anmerkung

1. Erfassungsstichtag: 1.1.2001
2. Betragsanpassungen: [BGBl. II Nr. 379/2007](#), [BGBl. II Nr. 393/2015](#) und [BGBl. II Nr. 131/2023](#)

Schlagworte

e-rk3

Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 1994 – ASGG-Nov. 1994 ([BGBl. Nr. 624/1994](#)),
 Exekutionsordnungs-Novelle 1995 – EO-Nov. 1995 ([BGBl. Nr. 519/1995](#)),
 Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1997 – WGN 1997 ([BGBl. I Nr. 140/1997](#)),
 Rechtsanwalts-Berufsrechts-Änderungsgesetz 1999 ([BGBl. I Nr. 71/1999](#)),
 1. Euro-Umstellungsgesetz – Bund, 2. Euro-Justiz-Begleitgesetz – 2. Euro-JuBeG ([BGBl. I Nr. 98/2001](#)),
 Wohnrechtliches Außerstreitbegleitgesetz – WohnAußStrBeglG ([BGBl. I Nr. 113/2003](#)),
 Zivilverfahrens-Novelle 2004 ([BGBl. I Nr. 128/2004](#)),
 Exekutionsordnungs-Novelle 2005 – EO-Nov. 2005 ([BGBl. I Nr. 68/2005](#)),
 Gerichtsgebühren- und Insolvenzrechts-Novelle 2006 – GIN 2006 ([BGBl. I Nr. 8/2006](#)),
 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008 – BRÄG 2008 ([BGBl. I Nr. 111/2007](#)),
 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2010 – BRÄG 2010 ([BGBl. I Nr. 141/2009](#)),
 Insolvenzrechtsänderungs-Begleitgesetz – IRÄ-BG ([BGBl. I Nr. 58/2010](#)),
 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013 – GesRÄG 2013 ([BGBl. I Nr. 109/2013](#)),
 Abgabenänderungsgesetz 2014 – AbgÄG 2014 ([BGBl. I Nr. 13/2014](#)),
 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2016 – BRÄG 2016 ([BGBl. I Nr. 10/2017](#)),
 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2020 – BRÄG 2020 ([BGBl. I Nr. 19/2020](#)),
 Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz – HiNBG ([BGBl. I Nr. 148/2020](#)),
 Gesamtreform des Exekutionsrechts – GREx ([BGBl. I Nr. 86/2021](#)),
 Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz – RIRUG ([BGBl. I Nr. 147/2021](#)),
 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 – GesRÄG 2023 ([BGBl. I Nr. 179/2023](#)),
 Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle ([BGBl. I Nr. 85/2024](#))

Zuletzt aktualisiert am

30.12.2025

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR30006230

European Legislation Identifier (ELI)

<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P0/NOR30006230>

Kurztitel

Rechtsanwaltsstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 132/2001](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 1

Inkrafttretensdatum

01.01.2002

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

Gegenstand des Tarifs

§ 1. (1) Die Rechtsanwälte haben im zivilgerichtlichen Verfahren und im schiedsrichterlichen Verfahren nach den §§ 577 ff. der Zivilprozeßordnung sowie in Strafverfahren über eine Privatanklage und für die Vertretung von Privatbeteiligten Anspruch auf Entlohnung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und des angeschlossenen, einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildenden Tarifs. Die sich auf Grund von im Tarif angeordneten Rechenoperationen ergebenden Tarifsätze sind auf volle 10 Cent auf- oder abzurunden.

(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, sowohl im Verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und der von ihm vertretenen Partei als auch bei Bestimmung der Kosten, die der Gegner zu ersetzen hat, und zwar auch dann, wenn dem Rechtsanwalt in eigener Sache Kosten vom Gegner zu ersetzen sind. Sie gelten auch dann, wenn die darin bezeichneten Leistungen von Notaren verrichtet werden, sofern der Notar zu einer solchen Leistung befugt und die Entlohnung nicht im Notariatstarif oder im Tarif über die Entlohnung der Notare als Beauftragte des Gerichtes geregelt ist.

Anmerkung

ÜR: Art. IV Z 2, [BGBl. I Nr. 132/2001](#).

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40023510

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P1/NOR40023510>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 2

Inkrafttretensdatum

01.07.1969

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

Einschränkung der Geltung des Tarifs

§ 2. (1) Durch den Tarif wird das Recht der freien Vereinbarung nicht berührt.

(2) Auch wenn eine Entlohnung nicht vereinbart wurde, kann der Rechtsanwalt einen durch besondere Umstände oder durch eine von seiner Partei veranlaßte besondere Inanspruchnahme gerechtfertigten höheren Anspruch als im Tarif vorgesehen gegen diese Partei geltend machen.

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40016641

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P2/NOR40016641>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 147/2021](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 3

Inkrafttretensdatum

17.07.2021

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Bemessungsgrundlage**

§ 3. Der für die Anwendung eines bestimmten Tarifsatzes maßgebende Betrag (Bemessungsgrundlage) ist im Zivilprozeß nach dem Wert des Streitgegenstandes, im Exekutions(Sicherungs)verfahren nach dem Wert des Anspruches (§ 13), im Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren für einen Gläubiger nach der Höhe der angemeldeten Forderung samt Nebengebühren, im außerstreitigen Verfahren nach dem Wert des Verfahrensgegenstandes zu berechnen.

Schlagworte

Exekutionsverfahren, Sicherungsverfahren, Insolvenzverfahren

Im RIS seit

03.08.2021

Zuletzt aktualisiert am

03.08.2021

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40237056

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P3/NOR40237056>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 113/2003](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 4

Inkrafttretensdatum

01.01.2005

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Beachte

Ist nur dann anzuwenden, wenn die Sache nach dem 31. Dezember 2004 anhängig geworden ist. Auf alle vorher anhängig gewordenen Verfahren sind diese Bestimmungen in ihrer bisher in Geltung gestandenen Fassung weiter anzuwenden (vgl. Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 113/2003](#)).

Text

§ 4. Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, richtet sich die Bemessungsgrundlage (§ 3) nach den Vorschriften der §§ 54 bis 59 der Jurisdiktionsnorm, im außerstreitigen Verfahren, wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, jedoch nach dem Wert, den die Partei in ihrem Antrag als Wert des Verfahrensgegenstandes bezeichnet hat.

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40047100

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P4/NOR40047100>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 113/2003](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 5

Inkrafttretensdatum

01.01.2005

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Beachte

Ist nur dann anzuwenden, wenn die Sache nach dem 31. Dezember 2004 anhängig geworden ist. Auf alle vorher anhängig gewordenen Verfahren sind diese Bestimmungen in ihrer bisher in Geltung gestandenen Fassung weiter anzuwenden (vgl. Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 113/2003](#)).

Text

§ 5. (1) Wird nur ein Teil einer Kapitalsforderung begehrt, so ist nur der begehrte Teil maßgebend. Wird der Überschuß in Anspruch genommen, der sich aus der Vergleichung der Forderungen ergibt, die beiden Parteien gegeneinander zustehen, so ist der Betrag des begehrten Überschusses maßgebend.

(2) Streitigkeiten nach § 37 der Exekutionsordnung sind nach dem Wert des Anspruches (§ 13) zu bewerten, wegen dessen Exekution geführt wird, wenn aber die in Exekution gezogenen Sachen einen geringeren Wert haben, nach diesem. Richtet sich die Klage gegen mehrere Beklagte und wird über die Verpflichtung zum Kostenersatz in einer Entscheidung erkannt, so hat für gemeinschaftliche Leistungen als Bemessungsgrundlage der höchste der Ansprüche, wenn aber der Wert der in Exekution gezogenen Sachen geringer ist, dieser zu gelten. Die Kosten sind nach dem Verhältnis der für die einzelnen Beklagten maßgebenden Streitwerte aufzuteilen.

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40047102

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P5/NOR40047102>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 6

Inkrafttretensdatum

01.07.1969

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 6. Ansprüche in ausländischer Währung sind nach dem Kurs im Zeitpunkt der Entscheidung oder des Vergleiches über die Verpflichtung zum Kostenersatz zu bewerten.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016645

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P6/NOR40016645>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 113/2003](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 7

Inkrafttretensdatum
01.01.2005

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Beachte
Ist nur dann anzuwenden, wenn die Sache nach dem 31. Dezember 2004 anhängig geworden ist. Auf alle vorher anhängig gewordenen Verfahren sind diese Bestimmungen in ihrer bisher in Geltung gestandenen Fassung weiter anzuwenden (vgl. Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 113/2003](#)).

Text

§ 7. (1) Findet der Beklagte die Bewertung des Streitgegenstandes nach den §§ 56 oder 59 der Jurisdiktionsnorm durch den Kläger zu hoch oder zu niedrig, so kann er spätestens bei der ersten zur mündlichen Streitverhandlung bestimmten Tagsatzung die Bewertung bemängeln. Wird der Wert des Verfahrensgegenstandes im außerstreitigen Verfahren von den Parteien unterschiedlich bezeichnet, so ist dies einer Bemängelung der Bewertung gleichzuhalten.

(2) Mangels einer Einigung der Parteien hat das Gericht möglichst ohne weitere Erhebungen und ohne die Erledigung wesentlich zu verzögern oder Kosten zu verursachen, den Streitgegenstand für die Anwendung dieses Bundesgesetzes im Rahmen der von den Parteien behaupteten Beträge zu bewerten. Gleiches gilt im außerstreitigen Verfahren für die Bewertung des Verfahrensgegenstandes. Dieser Beschluss kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40047104

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P7/NOR40047104>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 85/2024](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 7a

Inkrafttretensdatum

Außerkrafttretensdatum

18.07.2024

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 7a. (1) In Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO hat die Qualifizierte Einrichtung einen Zwischenfeststellungsantrag gemäß § 624 Abs. 2 ZPO bereits in der Verbandsklage auf Abhilfe betraglich zu bewerten. Die Qualifizierte Einrichtung ist bei dieser Bewertung an keine gesetzlichen Bewertungsregeln gebunden. Bemängelt der Beklagte eine solche Bewertung nicht spätestens bei der ersten zur mündlichen Streitverhandlung bestimmten Tagsatzung, so hat das Gericht diesen Betrag als Bemessungsgrundlage (§ 3) für das gesamte Verbandsklageverfahren auf Abhilfe bis zur Entscheidung über den Zwischenfeststellungsantrag zugrunde zu legen. Unterlässt die Qualifizierte Einrichtung eine Bewertung oder erfolgt eine rechtzeitige Bemängelung der Bewertung durch den Beklagten, so ist bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage des Zwischenfeststellungsantrags im Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß den §§ 4 und 12 vorzugehen; § 7 Abs. 2 ist anzuwenden.

(2) Die Verbandsklage auf Abhilfe (§ 624 ZPO) und alle Schriftsätze oder Tagsatzungen, die sich nur oder auch auf einen Zwischenfeststellungsantrag der Qualifizierten Einrichtung gemäß § 624 Abs. 2 ZPO beziehen, sind auf der Basis der Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 zu entlohnen.

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 sind die Beitrittserklärungen gemäß § 628 ZPO sowie alle anderen Schriftsätze und Tagsatzungen, die sich nur auf Individualansprüche beziehen, gemäß der sich für den jeweiligen Schriftsatz oder für die jeweilige Tagsatzung ergebenden Bemessungsgrundlage zu entlohnen.

Im RIS seit

18.07.2024

Zuletzt aktualisiert am

18.07.2024

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40263880

European Legislation Identifier (ELI)

<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P7a/NOR40263880>

Kurztitel

Rechtsanwalstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 113/2003](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 8

Inkrafttretensdatum

01.01.2005

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Beachte

Ist nur dann anzuwenden, wenn die Sache nach dem 31. Dezember 2004 anhängig geworden ist. Auf alle vorher anhängig gewordenen Verfahren sind diese Bestimmungen in ihrer bisher in Geltung gestandenen Fassung weiter anzuwenden (vgl. Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 113/2003](#)).

Text

§ 8. (1) Ändert sich im Lauf eines Prozesses oder außerstreitigen Verfahrens der Wert eines nicht in Geld bestehenden Streitgegenstandes oder Verfahrensgegenstandes derart, dass die vorgenommene Bewertung den gegenwärtigen Wertverhältnissen offenbar nicht mehr entspricht, so ist mangels einer Einigung der Parteien die Bemessungsgrundlage auf Antrag einer Partei vom Gericht nach § 7 neu festzusetzen. Im Verfahren vor dem Revisions- oder Revisionsrekursgericht kann dieser Antrag in der Revisions- oder Revisionsrekursbeantwortung gestellt werden; wenn der Antrag in der Revisions- oder Revisionsrekursbeantwortung gestellt wird, kann das Revisions- oder Revisionsrekursgericht eine Äußerung des Revisions- oder Revisionsrekurswerbers einholen.

(2) Wurde im Lauf eines Verfahrens die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 geändert, so ist bei Bestimmung der Kosten des gesamten dieser Kostenbestimmung vorangegangenen Verfahrens der im Zeitpunkt der Entscheidung oder des Vergleiches über die Verpflichtung zum Kostenersatz geltende Streitwert maßgebend.

(3) Abs. 2 gilt auch im Rechtsmittelverfahren, für die Kosten der im Instanzenzug untergeordneten Gerichte jedoch nur dann, wenn diese Kosten von dem Gericht höherer Instanz bestimmt werden. Wurden die Entscheidungen untergeordneter Gerichte im Instanzenzug ganz oder teilweise aufgehoben, so ist der neuen Entscheidung über die Hauptsache auch bei der

Bestimmung der Kosten jener Gerichte, deren Entscheidungen aufgehoben worden sind, der zuletzt festgesetzte Streitwert oder Verfahrenswert zugrunde zu legen.

(4) Abs. 3 gilt auch dann, wenn der nach § 6 für die Bewertung maßgebende Umrechnungskurs sich während des Instanzenzuges geändert hat.

Schlagworte

Revisionsgericht, Revisionsbeantwortung, Revisionswerber

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40047108

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P8/NOR40047108>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 71/1999](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 9

Inkrafttretensdatum

01.06.1999

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 9. (1) Ansprüche auf Leistung von Unterhalts- oder Versorgungsbeträgen und auf Zahlung von Renten im Falle von Körperbeschädigungen oder der Tötung eines Menschen sind mit dem Dreifachen der Jahresleistung zu bewerten. Wird der Anspruch für eine kürzere Zeit als für drei Jahre geltend gemacht, so dient der Gesamtbetrag der für diese Zeit beanspruchten Leistungen als Bemessungsgrundlage.

(2) Wird eine Erhöhung oder Verminderung der in Abs. 1 genannten Beträge gefordert, so ist die dreifache Jahresleistung der geforderten Erhöhung oder Verminderung als Bemessungsgrundlage anzunehmen.

(3) Ansprüche auf Leistung von Ehegattenunterhalt oder Kindesunterhalt einschließlich der Ansprüche auf Leistung des einstweiligen Unterhalts sind mit dem Einfachen der Jahresleistung zu bewerten. Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 gelten sinngemäß.

Anmerkung

ÜR: Art V Z 8, [BGBl. I Nr. 71/1999](#)

Schlagworte

Unterhaltsbetrag

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40016648

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P9/NOR40016648>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 112/2025](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 10

Inkrafttretensdatum
01.01.2026

Außerkrafttretensdatum
31.12.2033

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 10. Der Gegenstand ist zu bewerten:

1. in Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen, sofern sie nicht unter Z 1a fallen, mit 800 Euro;
 - 1a. in Streitigkeiten über Klagen mit einem auf die Abwehr oder Unterlassung einer störenden Handlung mittels eines Kraftfahrzeugs gerichteten Rechtsschutzziel, sofern es in der ersten Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung noch vor einer Erörterung des Sachverhalts zu einem Versäumungs- oder Anerkenntnisurteil oder einem Versäumungs- oder Anerkenntnisendbeschluss oder zum Abschluss eines Vergleichs kommt, mit 40 Euro;
 2. in Streitigkeiten aus dem Bestandvertrag und in Streitigkeiten über Räumungsklagen
 - a) bei Geschäftsräumlichkeiten, bei Wohnungen, deren Nutzfläche 90 m² übersteigt, und bei sonstigen Gegenständen mit dem sich aus den letzten 12 Monaten vor Einbringung der Aufkündigung oder der Klage ergebenden Jahresmietzins, mindestens aber, sowie in den Fällen, in denen diese Bemessungsgrundlage in der Aufkündigung oder Klage nicht ziffernmäßig geltend gemacht wird, mit 2 000 Euro,
 - b) bei Wohnungen, deren Nutzfläche 60 m² übersteigt und die nicht unter lit. a fallen, mit 1 500 Euro,
 - c) bei kleineren Wohnungen. mit 1 000 Euro;
 3. in Verfahren außer Streitsachen nach § 37 Abs. 1 MRG, § 52 Abs. 1 WEG 2002, § 22 Abs. 1 WGG, § 25 HeizKG und dem Kleingartengesetz
 - a) bei objektbezogenen Ansprüchen
 - aa) bei Geschäftsräumlichkeiten, bei Wohnungen, deren Nutzfläche 90 m² übersteigt, und bei Garagen mit mehr als zwei Parkplätzen, wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, mit 2 000 Euro, ansonsten höchstens mit 6 000 Euro,
 - bb) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² und bis zu 90 m², wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, mit 1 500 Euro, ansonsten höchstens. mit 4 500 Euro,
 - cc) bei anderen Objekten, wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, mit 1 000 Euro, ansonsten höchstens mit 3 000 Euro,
 - b) bei liegenschaftsbezogenen Ansprüchen
 - aa) bei Liegenschaften mit mehr als fünfzig Mietgegenständen beziehungsweise wohnungseigentumstauglichen Objekten (§ 2 Abs. 2 WEG 2002), wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, mit 4 000 Euro, ansonsten höchstens mit 12 000 Euro,
 - bb) bei anderen Liegenschaften, wenn der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht, mit 2 500 Euro, ansonsten höchstens mit 7 500 Euro,
 4. a) in Ehesachen mit 6 000 Euro,
 - b) in Streitigkeiten über die eheliche Abstammung und in Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem unehelichen Kind mit 2 400 Euro;
- der Streitwert der mit Streitigkeiten nach lit. a und b verbundenen vermögensrechtlichen Ansprüche ist hinzuzurechnen;
5. in Sachen des Firmenbuchs, falls aus dem Antrag kein anderer Wert hervorgeht, mit dem Geschäftskapital, mindestens aber mit folgenden Beträgen:
 - a) bei Einzelfirmen mit 3 000 Euro,
 - b) mit
bei Aktiengesellschaften. 70 000 Euro,
 - c) mit 10 000
bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Euro Euro,
 - d) mit
bei anderen Gesellschaften und bei Genossenschaften. 15 000 Euro;
- bei Anträgen auf Eintragung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der Grundlage einer die Voraussetzungen des § 5 Abs. 8 dritter Satz NTG erfüllenden Erklärung ist der Gegenstand mit 1 000 Euro zu bewerten.
6. in Streitigkeiten über Klagen nach § 20 und nach § 1330 ABGB, soweit der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag besteht,
 - a) wenn die Behauptung in einem Medium (§ 1 Z 1 Mediengesetz) verbreitet wurde, höchstens mit
21 000 Euro,

- b) ansonsten höchstens 11 000 Euro; mit
bei Klagen auf Unterlassung nach § 549 ZPO ist der Gegenstand mit 5 000 Euro zu bewerten;
- 6a. in Arbeitsrechtssachen nach § 54 Abs. 1 ASGG höchstens 24 000 Euro; mit
- 6b. in Streitigkeiten nach § 502 Abs. 5 Z 3 ZPO mindestens mit 4.500 Euro;
7. in Strafsachen über eine Privatanklage
- a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen mit 6 000 Euro,
- b) wegen sonstiger Vergehen 11 000 Euro; mit
8. in strafgerichtlichen Verfahren über Anträge nach dem Mediengesetz (Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2). 11 000 Euro; mit
9. in Strafsachen für die Vertretung von Privatbeteiligten:
- a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen mit 3 000 Euro,
- b) wegen anderer Vergehen und wegen Verbrechen mit 6 000 Euro.

AnmerkungEG/EU: Art. 12, [BGBl. I Nr. 148/2020](#)**Schlagworte**

Handelsregister

Im RIS seit

30.12.2025

Zuletzt aktualisiert am

30.12.2025

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40273751

European Legislation Identifier (ELI)<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P10/NOR40273751>**Kurztitel**

Rechtsanwaltsstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 111/2007](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 11

Inkrafttretensdatum

01.01.2008

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Beachte

Ist auf alle Kostenbestimmungsverfahren beziehungsweise alle Kostenrekursverfahren anzuwenden, in denen der Antrag auf Kostenbestimmung beziehungsweise der Kostenrekurs nach dem 31. Dezember 2007 bei Gericht eingebracht worden ist (vgl. Art. XVII § 16, [BGBl. I Nr. 111/2007](#)).

Text

§ 11. (1) Soweit die Kosten nicht gegeneinander aufzuheben sind, dient bei Verfahren über Anträge auf Kostenbestimmung der Kostenbetrag als Bemessungsgrundlage, dessen Zuspruch beantragt wird. Bemessungsgrundlage im Kostenrekursverfahren ist der Betrag, dessen Zuspruch oder Aberkennung im Kostenrekurs beantragt wird.

(2) Übersteigt in den Fällen des Abs. 1 der begehrte Betrag nicht 100 Euro, so besteht nur ein Anspruch auf Ersatz der Barauslagen im Verhältnis des Obsiegens.

AnmerkungEG: Art. XVI, [BGBl. I Nr. 111/2007](#)**Zuletzt aktualisiert am**

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40095124

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P11/NOR40095124>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 19/2020](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 12

Inkrafttretensdatum

01.04.2020

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 12. (1) Bei Geltendmachung mehrerer Ansprüche in derselben Klage sind die Werte der Streitgegenstände zusammenzurechnen. Dasselbe gilt für die Dauer der Verbindung mehrerer Rechtsstreite und für die Verbindung von Klage und Widerklage zur gemeinsamen Verhandlung.

(2) Wird über mehrere in derselben Klage erhobene Ansprüche getrennt verhandelt, so ist während der Dauer der Trennung für jede der getrennten Verhandlungen der entsprechende Teilwert maßgebend.

(2a) Abs. 1 und 2 sind auch auf die Geltendmachung mehrerer Ansprüche in demselben außerstreitigen Verfahren und auf die Verbindung mehrerer außerstreitiger Verfahren sinngemäß anzuwenden.

(3) Eine Änderung in dem Wert des Streitgegenstandes infolge einer Änderung einer Klage, infolge einer Einschränkung des Klagebegehrens oder infolge einer teilweisen Erledigung des Streites ist für die der Wertänderung nachfolgenden Leistungen und, sofern die Änderung durch eine Parteierklärung bewirkt wird, auch schon für den betreffenden Schriftsatz zu berücksichtigen. Wird der Streitwert während einer Tagsatzung geändert, so ist die Änderung bereits für jene Stunde der Tagsatzung, in der die Änderung eintritt, zu berücksichtigen. Gleiches gilt in sinngemäßer Anwendung auch für Änderungen des Verfahrensgegenstandes im außerstreitigen Verfahren.

(4) Wird das Begehren auf Nebengebühren eingeschränkt, so sind folgende Streitwerte oder Verfahrenswerte, jedoch nie mehr als die Hälfte des ursprünglichen Wertes, anzunehmen:

- a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu entscheiden sind, 2 000 Euro,
- b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Einzelrichter zu entscheiden sind, 1 000 Euro,
- c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht. 200 Euro.

Das Gleiche gilt, wenn das Begehren

- a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu entscheiden sind, auf weniger als 2 000 Euro,
- b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Einzelrichter zu entscheiden sind, auf weniger als. . . 1 000 Euro,
- c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht auf weniger als 200 Euro

eingeschränkt wird.

Im RIS seit

30.03.2020

Zuletzt aktualisiert am

30.07.2020

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40221901

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P12/NOR40221901>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. Nr. 519/1995](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 13

Inkrafttretensdatum

01.10.1995

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 13. (1) Im Exekutions(Sicherungs)verfahren ist Bemessungsgrundlage

- a) für den betreibenden Gläubiger oder sonstigen Berechtigten der Wert des Anspruchs an Kapital; Prozeßkosten oder Nebengebühren sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie allein den Gegenstand des durchzusetzenden oder zu sichernden Anspruchs bilden; eine Änderung der Bemessungsgrundlage tritt während des Verfahrens nicht ein;
- b) für den Verpflichteten der Wert des durch seinen Antrag betroffenen Anspruches;
- c) für den Drittschuldner der Wert der gepfändeten Forderung, wenn dieser niedriger ist als der Anspruch des betreibenden Gläubigers, sonst der in lit. a angegebene Wert;
- d) für den Bieter und für den Ersteher der Wert des erzielten Meistbotes.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch [BGBl. Nr. 519/1995](#))

Schlagworte

Exekutionsverfahren, Sicherungsverfahren

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40016652

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P13/NOR40016652>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 19/2020](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 14

Inkrafttretensdatum

01.04.2020

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte zugrunde zu legen:

- a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Senat zu entscheiden sind, 24 000 Euro,
- b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom Einzelrichter zu entscheiden sind, 10 000 Euro,
- c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht. 1 000 Euro.

AnmerkungÜR: Art. IV Z 2, [BGBl. I Nr. 132/2001](#).**Im RIS seit**

30.03.2020

Zuletzt aktualisiert am

30.03.2020

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40221902

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P14/NOR40221902>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 85/2024](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 15

Inkrafttretensdatum

18.07.2024

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Erhöhung der Entlohnung bei mehreren Personen**

§ 15. (1) Dem Rechtsanwalt gebührt eine Erhöhung seiner Entlohnung, wenn er in einer Rechtssache (§ 1) mehrere Personen vertritt oder mehreren Personen gegenübersteht. Die Erhöhung beträgt:

- a) wenn nur auf einer Seite zwei vom Rechtsanwalt vertretene oder ihm gegenüberstehende Personen vorhanden sind. 10 v. H.,
- b) für jede weitere von ihm vertretene und für jede weitere ihm gegenüberstehende Person je 5 v. H.,

jedoch nie mehr als insgesamt 50 v. H. der Verdienstsumme einschließlich des Einheitssatzes; Reisekosten, Entschädigung für Zeitversäumnis und sonstige Auslagen zählen hiebei nicht zur Verdienstsumme.

(2) Abs. 1 gilt nicht in Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß den §§ 623 ff. ZPO bis zur Entscheidung über einen Zwischenfeststellungsantrag der Qualifizierten Einrichtung gemäß § 624 Abs. 2 ZPO.

Im RIS seit

18.07.2024

Zuletzt aktualisiert am

18.07.2024

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40263877

European Legislation Identifier (ELI)<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P15/NOR40263877>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 141/2009](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 16

Inkrafttretensdatum

01.01.2010

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Auslagen**

§ 16. Die Auslagen für Gerichtsgebühren, Postentgelte und andere Auslagen, einschließlich der Umsatzsteuer, sind, soweit § 23 nicht anderes bestimmt, gesondert zu vergüten. Ebenso gesondert zu vergüten sind zusätzliche Auslagen, die einer Partei durch Beiziehung eines Einvernehmensrechtsanwalts nach § 5 Abs. 1 EIRAG entstehen, jedoch nicht mehr als

25 vH der Verdienstsumme einschließlich des Einheitssatzes; Reisekosten, Entschädigung für Zeitversäumnis und sonstige Auslagen zählen hiebei nicht zur Verdienstsumme.

Anmerkung

ÜR: Art. 11 § 15, [BGBl. I Nr. 141/2009](#)

Im RIS seit

05.03.2010

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40114649

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P16/NOR40114649>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 17

Inkrafttretensdatum

01.07.1969

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Besorgung mehrerer Geschäfte während einer Reise**

§ 17. Bei Besorgung mehrerer Geschäfte während einer Reise sind die Reisekosten auf die einzelnen Geschäfte im Verhältnis der Bemessungsgrundlagen zu verteilen.

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40016656

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P17/NOR40016656>

Kurztitel

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 18

Inkrafttretensdatum

01.07.1969

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text

Kostenverzeichnisse

§ 18. Der Rechtsanwalt hat für die Verfassung des Kostenverzeichnisses oder der Honorarnote an die von ihm vertretene Partei keinen Anspruch auf Entlohnung.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016657

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P18/NOR40016657>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 19

Inkrafttretensdatum
01.07.1969

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

Entlohnung bei gemeinschaftlicher Tätigkeit mehrerer Rechtsanwälte

§ 19. Für Leistungen, die von einer Partei mehreren Rechtsanwälten gemeinschaftlich übertragen werden, hat jeder Rechtsanwalt gegenüber der von ihm vertretenen Partei für seine Leistungen den vollen Anspruch nach dem Tarif.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016658

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P19/NOR40016658>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 20

Inkrafttretensdatum
01.07.1969

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

Zustellungsbevollmächtigter

§ 20. Der Rechtsanwalt, der zum Zustellungsbevollmächtigten bestellt worden ist, hat bloß Anspruch auf Vergütung der Auslagen für die Übersendung von Schriftstücken und auf die Entlohnung für die Verfassung und Abfertigung von Briefen.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016659

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P20/NOR40016659>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 21

Inkrafttretensdatum
01.07.1969

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

Prüfung durch das Gericht; Entlohnung über das Maß des Tarifs

§ 21. (1) Die richterliche Befugnis, die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der einzelnen Leistungen zu prüfen, bleibt unberührt. Wenn im einzelnen Falle die Leistung des Rechtsanwaltes nach Umfang oder Art den Durchschnitt erheblich übersteigt, ist die Entlohnung dafür unabhängig vom Tarif, insbesondere unter Berücksichtigung der aufgewendeten Zeit und Mühe, angemessen festzusetzen.

(2) Unter die Ansätze des Tarifs darf, auch bei gerichtlicher Bestimmung der Entlohnung für Leistungen gleicher oder ähnlicher Art, die dem Tarif nicht unterliegen, nur heruntergegangen werden, wenn der Rechtsanwalt keine höhere Entlohnung verlangt.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016660

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P21/NOR40016660>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 113/2003](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 22

Inkrafttretensdatum
01.01.2005

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Beachte

Ist nur dann anzuwenden, wenn die Sache nach dem 31. Dezember 2004 anhängig geworden ist. Auf alle vorher anhängig gewordenen Verfahren sind diese Bestimmungen in ihrer bisher in Geltung gestandenen Fassung weiter anzuwenden (vgl. Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 113/2003](#)).

Text**Abgesonderte Schriftsätze**

§ 22. Im zivilgerichtlichen Verfahren und im Exekutions(Sicherungs)verfahren werden Schriftsätze nur dann abgesondert entlohnt, wenn sie mit anderen Schriftsätzen nicht verbunden werden können oder das Gericht ihre abgesonderte Anbringung als notwendig oder als zweckmäßig erkennt.

Schlagworte

Exekutionsverfahren, Sicherungsverfahren

Zuletzt aktualisiert am

15.05.2017

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40047123

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P22/NOR40047123>**Kurztitel**

Rechtsanwaltsstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 10/2017](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 23

Inkrafttretensdatum

01.01.2017

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Einheitssatz für Nebenleistungen**

§ 23. (1) Bei Entlohnung von Leistungen, die unter die Tarifposten 1, 2, 3, 4 oder 7 fallen, gebührt an Stelle aller unter die Tarifposten 5, 6 und 8 fallenden Nebenleistungen und an Stelle des Ersatzes für die Postgebühren im Inland ein Einheitssatz.

(2) Der Rechtsanwalt kann jedoch gegenüber der von ihm vertretenen Partei statt des Einheitssatzes die einzelnen im Abs. 1 angeführten Nebenleistungen verrechnen.

(3) Der Einheitssatz beträgt bei einem Streitwert bis einschließlich 10 170 Euro 60 vH, bei einem Streitwert über 10 170 Euro 50 vH der Verdienstsumme ausschließlich der Reisekosten, der Entschädigung für Zeitversäumnis und der sonstigen Auslagen.

(4) Der Einheitssatz umfaßt nicht solche Nebenleistungen im Zug außergerichtlicher mündlicher oder schriftlicher Verhandlungen, die vor oder während eines gerichtlichen Verfahrens zur Vermeidung eines Gerichtsverfahrens oder zur Herbeiführung eines Vergleiches vorgenommen worden sind, falls sie einen erheblichen Aufwand an Zeit und Mühe verursacht haben. Sie sind nach der für jede einzelne Leistung geltenden Tarifpost zu entlohnen. Das gleiche gilt für Nebenleistungen, wenn die Rechtssache beendet worden ist, ehe die den Nebenleistungen entsprechende Hauptleistung verrichtet wurde.

(5) Für Leistungen, die unter die Tarifpost 3 A Abschnitt II und III, Tarifpost 3 B Abschnitt II, Tarifpost 3 C Abschnitt II oder Tarifpost 4 Abschnitt I Z 5, 6, Abschnitt II fallen, ist der auf diese Leistung entfallende Teil des Einheitssatzes doppelt zuzusprechen, wenn der Rechtsanwalt die Leistung an einem Ort außerhalb des Sitzes seiner Kanzlei vornimmt oder mit der Vornahme dieser Leistung einen anderen Rechtsanwalt beauftragt und keinen Anspruch auf Ersatz der Reisekosten und auf Entschädigung für Zeitversäumnis geltend macht oder das Gericht ihm einen solchen Anspruch nicht zuerkennt, weil er sich durch einen am Gerichtsort ansässigen Rechtsanwalt hätte vertreten lassen können.

(6) In Rechtsstreitigkeiten, in denen ein bedingter Zahlungsbefehl zu erlassen ist oder in denen die Beantwortung der

Klage nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung aufgetragen wird, ist – vorbehaltlich des Abs. 7 – auch für die Klage, die Beantwortung der Klage und den Einspruch gegen den Zahlungsbefehl der auf diese Leistung entfallende Teil des Einheitssatzes doppelt zuzusprechen.

(7) In Rechtsstreitigkeiten, in denen die Zahlung eines 360 Euro nicht übersteigenden Geldbetrags begehrt wird und ein bedingter Zahlungsbefehl zu erlassen ist, gebührt für die in der Tarifpost 2 genannten Klagen der Einheitssatz nach Abs. 3. Wird gegen den Zahlungsbefehl Einspruch erhoben, so ist stattdessen für die Klage der doppelte Einheitssatz zuzusprechen.

(8) Für Anträge auf Exekutionsbewilligung sowie für Anträge des betreibenden Gläubigers nach Tarifpost 3A Abschnitt I Z 2 ist der auf diese Leistung entfallende Teil des Einheitssatzes doppelt zuzusprechen.

(9) In Berufungsverfahren, in denen keine Beweise aufgenommen oder keine sonstigen Ergänzungen des Verfahrens vorgenommen werden, ist für die Berufung und die Berufsbeantwortung der auf diese Leistungen entfallende Teil des Einheitssatzes dreifach – im Fall der Verrichtung einer Berufsverhandlung nach Abs. 5 vierfach – zuzusprechen; damit sind auch alle mit der Verrichtung der Berufsverhandlung verbundenen Leistungen abgegolten.

(10) Der Abs. 9 gilt nicht für Berufungsverfahren, in denen § 501 Abs. 1 ZPO anzuwenden ist.

Anmerkung

EG: Art. XVI, [BGBl. I Nr. 111/2007](#)

Im RIS seit

17.01.2017

Zuletzt aktualisiert am

17.01.2017

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40190342

European Legislation Identifier (ELI)

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P23/NOR40190342>

Kurztitel

Rechtsanwaltsstarifgesetz

Kundmachungsorgan

[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 90/2008](#)

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 23a

Inkrafttretensdatum

01.10.2008

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Erhöhung der Entlohnung im elektronischen Rechtsverkehr**

§ 23a. Wird der das Verfahren einleitende Schriftsatz im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht, so gebührt dem Rechtsanwalt dafür eine Erhöhung der Entlohnung von 3,60 Euro ^(Anm. 1). Für weitere im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs eingebrachte Schriftsätze gebührt dem Rechtsanwalt jeweils eine Erhöhung der Entlohnung von 1,80 Euro ^(Anm. 2). Der jeweilige Erhöhungsbetrag ist bei der Bemessung des Einheitssatzes (§ 23) und des Streitgenossenzuschlags (§ 15) nicht zu berücksichtigen. Werden in Grundbuch- und Firmenbuchsachen sämtliche Urkunden, die auf Grund der mit der Eingabe beantragten Eintragung in die Urkundensammlung des Grundbuchs oder Firmenbuchs aufzunehmen sind, im elektronischen Rechtsverkehr übermittelt, so gebührt dem Rechtsanwalt dafür eine weitere Erhöhung der Entlohnung von 7 Euro ^(Anm. 3).

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 4,10 Euro
gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 5,00 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 2,10 Euro
ab 1.5.2023: 2,60 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 7,90 Euro
ab 1.5.2023: 9,50 Euro)

Anmerkung

ÜR: Art. 10 § 2, [BGBl. I Nr. 8/2006](#)

Schlagworte

Grundbuchsache

Zuletzt aktualisiert am

04.06.2024

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40099564

European Legislation Identifier (ELI)<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P23a/NOR40099564>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 86/2021](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 24

Inkrafttretensdatum

01.07.2021

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Abgekürzte Verzeichnung der Kosten****(Normalkostentarif)**

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, durch Verordnung eine Berechnung der Entlohnung, die dem Rechtsanwalt für regelmäßig vorkommende Leistungen in einfachen und häufig wiederkehrenden Fällen gebührt, zusammenzustellen (Normalkostentarif). Dieser Tarif darf sich nur erstrecken

a) im Zivilprozeß auf Versäumungsurteile,

(Anm.: lit. b aufgehoben durch Art. 13 Z 1, [BGBl. I Nr. 86/2021](#))

c) im Zivilprozeß und im Exekutionsverfahren auf Anträge, über die ohne mündliche Verhandlung vom Gericht entschieden wird, mit Ausnahme von Rechtsmitteln.

(2) In den im Abs. 1 genannten Fällen können die Kosten in der Weise verzeichnet werden, dass der Ersatz der Kosten und Gebühren nach dem Normalkostentarif verlangt wird.

Im RIS seit

17.05.2021

Zuletzt aktualisiert am

17.05.2021

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40233246

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P24/NOR40233246>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 90/2008](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 25

Inkrafttretensdatum

01.10.2008

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Festsetzung von Zuschlägen**

§ 25. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates, durch Verordnung zu den im Tarif als Entlohnung des Rechtsanwaltes angeführten festen Beträgen und zu den im § 23a angeführten Beträgen einen Zuschlag festzusetzen, wenn und soweit dies notwendig ist, um den Rechtsanwälten eine den geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende angemessene Entlohnung zu sichern. Die sich hienach ergebende Entlohnung ist in der Verordnung festzustellen; die Beträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden.

AnmerkungÜR: Art. IV Z 2, [BGBl. I Nr. 132/2001](#).**Zuletzt aktualisiert am**

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40099565

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P25/NOR40099565>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 13/2014](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 26

Inkrafttretensdatum

01.03.2014

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Schluß- und Übergangsbestimmungen**

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Juli 1969 in Kraft.

(2) Es ist auf Leistungen der Rechtsanwälte anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1969 bewirkt werden, es sei denn, daß die Höhe der Entlohnung mit der Partei vereinbart worden ist.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes werden aufgehoben:

1. das Bundesgesetz vom 4. Juni 1923, BGBl. Nr. 305, über den Rechtsanwaltstarif,
2. die Verordnung des Bundesministeriums für Justiz vom 14. Jänner 1954, BGBl. Nr. 33, über den Rechtsanwaltstarif, in der Fassung der Verordnung vom 23. August 1961, BGBl. Nr. 218, der Kundmachung vom 30. August 1963, BGBl. Nr. 232, und der Verordnung vom 20. Juli 1964, BGBl. Nr. 177.

(4) Die §§ 23a und 25 in der Fassung des Bundesgesetzes [BGBl. I Nr. 90/2008](#) treten mit 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie sind auf Schriftsätze anzuwenden, die nach dem 30. September 2008 bei Gericht eingebracht werden.

(5) § 10 Z 5 in der Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2013, [BGBl. I Nr. 109/2013](#), tritt mit 1. Juli 2013 in Kraft und ist auf Anträge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2013 bei Gericht eingebracht werden.

(6) § 10 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes [BGBl. I Nr. 13/2014](#) tritt mit 1. März 2014 in Kraft und ist auf Anträge anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2014 bei Gericht eingebracht werden.

SchlagworteSchlußbestimmung, [BGBl. Nr. 305/1923](#), [BGBl. Nr. 33/1954](#), [BGBl. Nr. 218/1961](#), [BGBl. Nr. 232/1963](#), [BGBl. Nr. 177/1964](#)**Im RIS seit**

03.03.2014

Zuletzt aktualisiert am

23.02.2016

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40161268

European Legislation Identifier (ELI)<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P26/NOR40161268>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 112/2025](#)**Typ**

BG

§/Artikel/Anlage

§ 26a

Inkrafttretensdatum

30.12.2025

Außerkrafttretensdatum**Abkürzung**

RATG

Index

27/01 Rechtsanwälte

Text**Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Jänner 2017**

§ 26a. (1) §§ 10 und 23 Abs. 5 sowie die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016, [BGBl. I Nr. 10/2017](#), treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die Tarifposten 1 und 3 C in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2016 sind auf Leistungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 erbracht werden.

(2) § 10, § 12, § 14 und die Tarifpost 3 B in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020, [BGBl. I Nr. 19/2020](#), treten mit 1. April 2020 in Kraft. § 10, § 12 und § 14 in der Fassung des Berufsrechts-Änderungsgesetzes 2020 sind auf Leistungen der Rechtsanwälte anzuwenden, die nach dem 31. März 2020 bewirkt werden.

(3) § 10, Tarifpost 2 Abschnitt I Z 1 lit. b und c, Tarifpost 3 A Abschnitt I Z 1 lit. b und Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 148/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

(4) § 24 Abs. 1 und Tarifpost 1 Abschnitt III in der Fassung des Bundesgesetzes Gesamtreform des Exekutionsrechts – GREx, [BGBl. I Nr. 86/2021](#), treten mit 1. Juli 2021 in Kraft.

(5) § 3, Tarifpost 1 Abschnitt IV, Tarifpost 2 Abschnitt I Z 4 und Abschnitt II Z 4 sowie Tarifpost 3 A Abschnitt I Z 4 lit. a in der Fassung des Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes, [BGBl. I Nr. 147/2021](#), treten mit 17. Juli 2021 in Kraft.

(6) § 10 Z 5 in der Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2023, [BGBl. I Nr. 179/2023](#), tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und ist auf Anträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 bei Gericht eingebracht werden.

(7) § 7a und § 15 sowie Tarifpost 1, Tarifpost 2 Abschnitt I Z 1 lit. a und Abschnitt III, Tarifpost 3 A Abschnitt IV, Tarifpost 3 B Abschnitt III und Tarifpost 3 C Abschnitt IV in der Fassung der Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle, [BGBl. I Nr. 85/2024](#), treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(8) Für das In- und Außerkrafttreten der von der Novelle [BGBl. I Nr. 112/2025](#) betroffenen Bestimmungen gilt Folgendes:

1. § 10 Z 1 und 1a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und ist auf Verfahren anzuwenden, bei denen die Klage nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 1. Jänner 2031 bei Gericht eingebracht wird.
2. § 10 Z 1 und 1a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2033 außer Kraft; gleichzeitig tritt § 10 Z 1 in der Fassung vor der genannten Novelle wieder in Kraft.

Im RIS seit

30.12.2025

Zuletzt aktualisiert am

30.12.2025

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40273752

European Legislation Identifier (ELI)<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P26a/NOR40273752>**Kurztitel**

Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan[BGBl. Nr. 189/1969](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
§ 27

Inkrafttretensdatum
01.07.1969

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

§ 27. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2016

Gesetzesnummer
10002143

Dokumentnummer
NOR40016667

European Legislation Identifier (ELI)
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/P27/NOR40016667>

Kurztitel
Rechtsanwaltstarifgesetz

Kundmachungsorgan
[BGBl. Nr. 189/1969](#) zuletzt geändert durch [BGBl. I Nr. 85/2024](#)

Typ
BG

§/Artikel/Anlage
Anl. 1

Inkrafttretensdatum
18.07.2024

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung
RATG

Index
27/01 Rechtsanwälte

Text

Tarif

Tarifpost 1

I. In allen Verfahren für folgende Schriftsätze:

- a) bloße Anzeigen, Urkundenvorlagen und Mitteilungen an das Gericht;
- b) Ansuchen bei Gericht und bei anderen Behörden um Erteilung von Auskünften, Bestätigungen, Zeugnissen, Abschriften oder Ausfertigungen, um Akteneinsicht oder um Rückstellung von Beilagen;
- c) Ansuchen und Erklärungen, die Fristen, Tagsatzungen, Zustellungen und ähnliche Vorgänge des Verfahrens betreffen;
- d) Anträge auf Kostenbestimmung;
- e) Widerruf oder Kündigung von Vollmachten;
- f) Zurücknahme von Anträgen oder Rechtsmitteln, Verzichtserklärungen;
- g) Nachweis des Einvernehmens und Mitteilung dessen Widerrufs nach § 5 Abs. 2 EIRAG;

II. im Zivilprozeß:

- a) Anträge auf Bestellung eines Kurators für den Prozeßgegner;
- b) Beitrittserklärungen des Nebenintervenienten;
- c) Anträge auf Änderung der Bemessungsgrundlage nach den §§ 7 und 8 und Äußerungen hiezu;
- d) Zurücknahme von Klagen;
- e) Einsprüche gegen den Zahlungsbefehl, die sich bloß auf die Erhebung des Einspruchs beschränken;
- f) Anträge auf Aufnahme eines ruhenden oder unterbrochenen Verfahrens, Anträge auf Anberaumung einer Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung nach § 398 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung;
- g) Anträge auf Berichtigung von Urteilen oder Beschlüssen;

- h) schriftliche Berufungsanmeldungen;
- i) Berufsbeantwortungen, die bloß den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung ohne weitere Ausführungen zum Gegenstand enthalten;

IIa. im außerstreitigen Verfahren:

- a) Anträge auf Bestellung eines Kurators;
- b) Anträge auf Änderung der Bemessungsgrundlage nach den §§ 7 und 8 und Äußerungen hiezu;
- c) Anträge auf Aufnahme eines ruhenden oder unterbrochenen Verfahrens sowie nach Ablauf der Zeit des Innehaltens;
- d) Anträge auf Berichtigung von Beschlüssen;

III. im Exekutionsverfahren:

- a) Anträge auf Vollzug der Exekution auf bewegliche körperliche Sachen nach § 249a Abs. 1 Z 4 EO;
- b) Anträge auf neuerlichen Exekutionsvollzug oder auf Anberaumung einer neuerlichen Versteigerung;
- c) Erklärungen betreffend die Übernahme der Schuld nach § 169 Z 2 EO und § 223 Abs. 1 EO;
- d) Angabe des Entschädigungsbetrags nach § 211 EO;
- e) Einsprüche nach § 54c EO und Titelvorlagen nach § 54d EO;
- f) Einstellungsanträge und Einschränkungsanträge nach § 39 Abs. 1 Z 6 oder § 148 Z 2 EO;
- g) Anträge nach §§ 47 oder 48 EO einschließlich der Anträge auf Ergänzung oder Klarstellung des Vermögensverzeichnisses sowie der Anregungen nach § 47 Abs. 4 EO;
- h) Forderungsanmeldungen;

IV. im Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren:

- a) Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sofern sie nicht unter Tarifpost 3 fallen;
- b) Forderungsanmeldungen im Restrukturierungsverfahren:

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 40 Euro	2,70 Euro, (Anm. 1)
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro	3,80 Euro, (Anm. 2)
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro	4,90 Euro, (Anm. 3)
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro.	5,50 Euro, (Anm. 4)
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.	6,00 Euro, (Anm. 5)
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.	7,30 Euro, (Anm. 6)
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro	9,70 Euro, (Anm. 7)
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro.	10,60 Euro, (Anm. 8)
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro.	11,90 Euro, (Anm. 9)
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro.	14,20 Euro, (Anm. 10)
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro.	17,60 Euro, (Anm. 11)
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro.	23,30 Euro, (Anm. 12)
über 10 170 Euro bis einschließlich 34 820 Euro	
für je angefangene weitere 1 450 Euro um 2,70 Euro (Anm. 1) mehr,	
über 34 820 Euro bis einschließlich 36 340 Euro	
um 2,70 Euro (Anm. 1) mehr,	
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro	
überdies vom Mehrbetrag	
über 36 340 Euro	0,1 vT,
über 363 360 Euro	
überdies vom Mehrbetrag	
über 363 360 Euro.	0,05 vT,
jedoch nie mehr als 208,20 Euro (Anm. 13) bzw. nie mehr als 225,20 Euro in Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO.	

Anmerkung zu Tarifpost 1:

In Exekutionsverfahren auf bewegliche körperliche Sachen und auf Geldforderungen werden mit der Entlohnung des Exekutionsantrags bzw. des Antrags des betreibenden Gläubigers nach Tarifpost 3A Abschnitt I Z 2 auch alle innerhalb von zehn Monaten nach Bewilligung der Exekution eingebrachten, unter Tarifpost 1 fallenden Schriftsätze des betreibenden Gläubigers abgegolten.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBI. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 3,50 Euro
gemäß [BGBI. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 4,20 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 4,90 Euro
ab 1.5.2023: 5,90 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 6,20 Euro
ab 1.5.2023: 7,50 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 7,00 Euro

ab 1.5.2023: 8,40 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 7,60 Euro

ab 1.5.2023: 9,20 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 9,20 Euro

ab 1.5.2023: 11,10 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 12,30 Euro

ab 1.5.2023: 14,80 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 13,40 Euro

ab 1.5.2023: 16,10 Euro

Anm. 9: ab 1.1.2016: 14,90 Euro

ab 1.5.2023: 17,90 Euro

Anm. 10: ab 1.1.2016: 17,90 Euro

ab 1.5.2023: 21,50 Euro

Anm. 11: ab 1.1.2016: 22,10 Euro

ab 1.5.2023: 26,60 Euro

Anm. 12: ab 1.1.2016: 29,20 Euro

ab 1.5.2023: 35,10 Euro

Anm. 13: ab 1.1.2016: 260,10 Euro

ab 1.5.2023: 312,20 Euro)

Tarifpost 2

I. Für folgende Schriftsätze:

1. im Zivilprozeß:

- a) Beitrittserklärungen gemäß § 628 ZPO sowie die Äußerungen dazu;
- b) Saldoklagen, Darlehensklagen, Klagen auf Zahlung des Kaufpreises beweglicher Sachen oder des Entgeltes für Arbeiten und Dienste, Klagen auf Zahlung von Versicherungsprämien oder Beiträge zu Körperschaften, Klagen auf Bezahlung des Bestandzinses, Klagen und Anträge nach § 549 ZPO, Wechselmandatsklagen und scheckrechtliche Rückgriffsklagen, sofern eine kurze Darstellung des Sachverhaltes möglich ist;
- c) Beantwortungen von Klagen, Widersprüche gegen Versäumnungsurteile, Einsprüche gegen Zahlungsbefehle und Einwendungen gegen Zahlungsaufträge sowie gegen Unterlassungsaufträge nach § 549 ZPO, soweit diese Schriftsätze nicht unter Tarifpost 1 fallen und sich auf die bloße Bestreitung der Angaben in der Klage und auf den Antrag auf Abweisung der Klage oder auf Aufhebung des Zahlungs- oder Unterlassungsauftrages beschränken; ferner Beantwortungen von Klagen, Widersprüche gegen Versäumnungsurteile, Einsprüche gegen Zahlungsbefehle und Einwendungen gegen Zahlungsaufträge sowie gegen Unterlassungsaufträge nach § 549 ZPO, sofern sie sich auf Klagen nach lit. b beziehen, nicht unter Tarifpost 1 fallen und eine kurze Darstellung der Tatsachen und Umstände, auf welche sich die Einwendungen, Anträge und Einreden der beklagten Partei gründen, möglich ist.
- d) Aufkündigungen und Anträge nach § 567 der Zivilprozeßordnung sowie Einwendungen dagegen, wenn sich diese Schriftsätze auf die Anführung oder Bestreitung der Kündigungsgründe beschränken und keine Sachverhaltsdarstellung enthalten;
- e) sonstige Schriftsätze, die nicht in Tarifpost 1 oder 3 genannt sind;

2. im Exekutionsverfahren:

für alle Schriftsätze, die nicht in Tarifpost 1 oder 3 genannt sind;

3. im außerstreitigen Verfahren:

- a) kurze Eingaben um Eintragungen im Grundbuch oder in öffentlichen Registern;
- b) Anträge auf Einleitung des Verfahrens zur Kraftloserklärung von Urkunden;
- c) Erlagsgesuche und Ausfolgungsanträge;
- d) verfahrenseinleitende Anträge, sofern eine kurze Darstellung des Sachverhalts möglich ist;
- e) Äußerungen zu verfahrenseinleitenden Anträgen, die sich auf die bloße Bestreitung des Vorbringens im Antrag und das Begehren auf Abweisung beschränken;
- f) sonstige Schriftsätze, die nicht in Tarifpost 1 oder 3 genannt sind;

4. im Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren:

für alle Schriftsätze eine Gläubigers, die nicht in den Tarifposten 1 oder 3 genannt sind:

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 40 Euro	11,90 Euro, (Anm. 1)
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro	17,60 Euro, (Anm. 2)
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro	23,30 Euro, (Anm. 3)
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro.	25,70 Euro, (Anm. 4)
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.	29,10 Euro, (Anm. 5)
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.	34,90 Euro, (Anm. 6)
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro	46,40 Euro, (Anm. 7)
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro.	52,30 Euro, (Anm. 8)
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro.	58,00 Euro, (Anm. 9)
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro.	69,60 Euro, (Anm. 10)
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro.	86,80 Euro, (Anm. 11)
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro.	115,80 Euro, (Anm. 12)

über 10 170 Euro bis einschließlich 34 820 Euro
 für je angefangene weitere 1 450 Euro um 11,90 Euro *(Anm. 1)* mehr,
 über 34 820 Euro bis einschließlich 36 340 Euro
 um 11,90 Euro *(Anm. 1)* mehr,
 über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro
 überdies vom Mehrbetrag
 über 36 340 Euro 0,5 vT,
 über 363 360 Euro
 überdies vom Mehrbetrag
 über 363 360 Euro 0,25 vT,
 jedoch nie mehr als 1 039,70 Euro; *(Anm. 13)*

II. für folgende Tagsatzungen:

1. im Zivilprozeß:

(Anm.: lit. a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 93/2003)

- b) Tagsatzungen, die erstreckt werden, ehe es zu einer Verhandlung gekommen ist;
- c) Tagsatzungen, die, ehe es zur Erörterung des Sachverhaltes gekommen ist, zu einem Versäumnungs-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil oder zum Abschluß eines Vergleiches führen;
- d) Tagsatzungen, die bloß zum Zweck eines Vergleichsabschlusses angeordnet worden sind;
- e) Tagsatzungen vor dem ersuchten oder beauftragten Richter, bei denen die Durchführung der Beweisaufnahme wegen Nichterscheins der zu vernehmenden Personen unterblieben ist;

2. im Exekutionsverfahren:

- a) Tagsatzungen, bei denen die Parteien außerhalb der Verhandlung lediglich vernommen werden und die nicht der Beweisaufnahme dienen, soweit sie nicht unter Tarifpost 3 fallen;

(Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2005)

3. im außerstreitigen Verfahren:

- a) Tagsatzungen, die erstreckt werden, ehe es zu einer Verhandlung gekommen ist;
- b) Tagsatzungen, die bloß einem Vergleichsabschluss dienen;
- c) Tagsatzungen vor dem ersuchten oder beauftragten Richter, bei denen die Durchführung der Beweisaufnahme wegen Nichterscheins der zu vernehmenden Personen unterblieben ist;

4. im Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren:

Tagsatzungen, bei denen der Rechtsanwalt als Vertreter des Gläubigers auftritt:

für die erste Stunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 039,70 Euro *(Anm. 13)*, für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Tagsatzung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 520 Euro *(Anm. 14)*.

Anmerkungen zu Tarifpost 2:

(Anm.: Z 1 aufgehoben durch BGBl. Nr. 519/1995)

- 2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 2 genannten Tagsatzung nach einer halben Stunde Wartezeit bis zur Vornahme der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 2, jedoch nie mehr als 6 Euro *(Anm. 15)* für die halbe Stunde.
- 3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 2 genannten Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten worden ist, so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpost 2, jedoch nie mehr als 11,90 Euro *(Anm. 1)*.

III. In Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO gebührt für die im Abschnitt I Z 1 genannten Schriftsätze und für die erste Stunde der in Abschnitt II Z 1 genannten Tagsatzungen die in Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 068,70 Euro; für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Tagsatzung gebührt die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 534,40 Euro.

(_____)

Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 393/2015 ab 1.1.2016: 14,90 Euro
 gemäß BGBl. II Nr. 131/2023 ab 1.5.2023: 17,90 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 22,10 Euro
 ab 1.5.2023: 26,60 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 29,20 Euro
 ab 1.5.2023: 35,10 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 32,20 Euro
 ab 1.5.2023: 38,70 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 36,40 Euro
 ab 1.5.2023: 43,70 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 43,70 Euro
 ab 1.5.2023: 52,50 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 58,10 Euro
 ab 1.5.2023: 69,80 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 65,50 Euro
 ab 1.5.2023: 78,60 Euro

Anm. 9: ab 1.1.2016: 72,50 Euro

ab 1.5.2023: 87,00 Euro

Anm. 10: ab 1.1.2016: 87,10 Euro

ab 1.5.2023: 104,60 Euro

Anm. 11: ab 1.1.2016: 108,50 Euro

ab 1.5.2023: 130,20 Euro

Anm. 12: ab 1.1.2016: 144,80 Euro

ab 1.5.2023: 173,80 Euro

Anm. 13: ab 1.1.2016: 1 298,50 Euro

ab 1.5.2023: 1 558,20 Euro

Anm. 14: ab 1.1.2016: 649,40 Euro

ab 1.5.2023: 779,30 Euro

Anm. 15: ab 1.1.2016: 7,60 Euro

ab 1.5.2023: 9,20 Euro)

Tarifpost 3

A

I. Für folgende Schriftsätze:

1. im Zivilprozeß:

- a) Klagen, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen;
- b) Beantwortungen von Klagen, Widersprüche gegen Versäumnungsurteile, Einsprüche gegen Zahlungsbefehle und Einwendungen gegen Zahlungsaufträge sowie gegen Unterlassungsaufträge nach § 549 ZPO, soweit diese Schriftsätze weder unter Tarifpost 1 noch unter Tarifpost 2 fallen;
- c) Aufkündigungen und Anträge nach § 567 der Zivilprozeßordnung sowie Einwendungen dagegen, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen;
- d) vorbereitende Schriftsätze, die nach § 257 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung zulässig sind oder vom Gericht aufgetragen werden;
- e) Anträge auf Sicherung von Beweisen;

2. im Exekutionsverfahren:

Anträge auf Vollstreckbarerklärung von Akten und Urkunden, die im Ausland errichtet worden sind, wenn sie mit einem Exekutionsantrag verbunden sind, und Widersprüche gegen die Vollstreckbarerklärung.

3. im außerstreitigen Verfahren:

- a) verfahrenseinleitende Schriftsätze, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen;
- b) Äußerungen zu verfahrenseinleitenden Schriftsätzen, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen;
- c) aufgetragene Schriftsätze und Schriftsätze, die Sachvorbringen enthalten, soweit nicht jeweils eine kurze Darstellung des Sachverhalts möglich ist oder sich das Vorbringen auf die bloße Bestreitung und den Antrag auf Abweisung beschränkt;

4. im Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren:

- a) Anträge auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung und auf Einleitung eines Restrukturierungsverfahrens;
- b) Schriftsätze, in denen ein Absonderungs- oder ein Aussonderungsrecht geltend gemacht wird;

5. in allen Verfahren:

- a) Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen, Äußerungen des Gegners der gefährdeten Partei zu solchen Anträgen und Widersprüche gegen die bewilligte einstweilige Verfügung;
- b) Kostenrekurse und Kostenrekursbeantwortungen:

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 40 Euro	23,30 Euro, (Anm. 1)
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro	34,90 Euro, (Anm. 2)
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro	46,40 Euro, (Anm. 3)
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro.	51,20 Euro, (Anm. 4)
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.	58,00 Euro, (Anm. 5)
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.	69,60 Euro, (Anm. 6)
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro	92,70 Euro, (Anm. 7)
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro.	104,10 Euro, (Anm. 8)
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro.	115,80 Euro, (Anm. 9)
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro.	138,90 Euro, (Anm. 10)
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro.	173,50 Euro, (Anm. 11)
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro.	231,20 Euro, (Anm. 12)
über 10 170 Euro bis einschließlich 34 820 Euro	
für je angefangene weitere 1 450 Euro um 23,30 Euro (Anm. 1) mehr,	
über 34 820 Euro bis einschließlich 36 340 Euro	
um 23,30 Euro (Anm. 1) mehr,	
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro	
überdies vom Mehrbetrag	

über 36 340 Euro 1 vT,
 über 363 360 Euro
 überdies vom Mehrbetrag
 über 363 360 Euro. 0,5 vT,
 jedoch nie mehr als 13 860,20 Euro; *(Anm. 13)*

II. für folgende Tagsatzungen:

1. im Zivilprozess und im außerstreitigen Verfahren:
 für alle Tagsatzungen, soweit sie nicht unter Tarifpost 2 fallen;
2. im Exekutionsverfahren:
 - a) Tagsatzungen mit Beweisaufnahmen;
 - b) Tagsatzungen, an denen mehrere nicht durch denselben Rechtsanwalt vertretene Parteien oder Beteiligte teilnehmen oder bei denen über widerstreitende Anträge verhandelt wird:
 für die erste Stunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 13 860,20 Euro *(Anm. 13)*, für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Tagsatzung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 6 930,20 Euro *(Anm. 14)*.

III. Für die Teilnahme an der Befundaufnahme durch Sachverständige gebührt in allen Verfahren die im Abschnitt II festgesetzte Entlohnung, sofern die Beiziehung der Parteienvertreter über ausdrücklichen Auftrag des Gerichts erfolgt.

IV. In Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO gebührt für die im Abschnitt I Z 1 und 5 genannten Schriftsätze und für die erste Stunde der in Abschnitt II Z 1 genannten Tagsatzungen die in Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 2 123,70 Euro; für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Tagsatzung gebührt die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 061,90 Euro.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 29,20 Euro
 gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 35,10 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 43,70 Euro
 ab 1.5.2023: 52,50 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 58,10 Euro
 ab 1.5.2023: 69,80 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 64,00 Euro
 ab 1.5.2023: 76,80 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 72,50 Euro
 ab 1.5.2023: 87,00 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 87,10 Euro
 ab 1.5.2023: 104,60 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 115,90 Euro
 ab 1.5.2023: 139,10 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 130,10 Euro
 ab 1.5.2023: 156,20 Euro

Anm. 9: ab 1.1.2016: 144,80 Euro
 ab 1.5.2023: 173,80 Euro

Anm. 10: ab 1.1.2016: 173,50 Euro
 ab 1.5.2023: 208,20 Euro

Anm. 11: ab 1.1.2016: 216,80 Euro
 ab 1.5.2023: 260,20 Euro

Anm. 12: ab 1.1.2016: 288,80 Euro
 ab 1.5.2023: 346,60 Euro

Anm. 13: ab 1.1.2016: 17 308,80 Euro
 ab 1.5.2023: 20 770,60 Euro

Anm. 14: ab 1.1.2016: 8 654,50 Euro
 ab 1.5.2023: 10 385,40 Euro)

B

I. Für Berufungen, Berufsbeantwortungen, soweit diese nicht unter Tarifpost 1 fallen, Rekurse und Rekursbeantwortungen, soweit sie nicht unter Teil A oder C fallen, sowie Beschwerden:

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 40 Euro 29,10 Euro, *(Anm. 1)*
 über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro 43,50 Euro, *(Anm. 2)*
 über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro 58,00 Euro, *(Anm. 3)*
 über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro. 64,00 Euro, *(Anm. 4)*
 über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro. 72,40 Euro, *(Anm. 5)*

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro. 86,80 Euro, *(Anm. 6)*
 über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro 115,80 Euro, *(Anm. 7)*
 über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro. 130,10 Euro, *(Anm. 8)*
 über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro. 144,60 Euro, *(Anm. 9)*
 über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro. 173,50 Euro, *(Anm. 10)*
 über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro. 216,70 Euro, *(Anm. 11)*
 über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro. 289,00 Euro, *(Anm. 12)*
 über 10 170 Euro bis einschließlich 34 820 Euro
 für je angefangene weitere 1 450 Euro um 29,10 Euro *(Anm. 1)* mehr,
 über 34 820 Euro bis einschließlich 36 340 Euro
 um 29,10 Euro *(Anm. 1)* mehr,
 über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro
 überdies vom Mehrbetrag
 über 36 340 Euro 1,25 vT,
 über 363 360 Euro
 überdies vom Mehrbetrag
 über 363 360 Euro. 0,625 vT,
 jedoch nie mehr als 17 325,30 Euro; *(Anm. 13)*

Ia. für Schriftsätze nach § 473a ZPO die Hälfte der in Abschnitt I festgesetzten Entlohnung;

II. für mündliche Verhandlungen über eine Berufung oder einen Rekurs:

 für die erste Stunde einer jeden Verhandlung die in Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 17 325,30 Euro, *(Anm. 13)*

 für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 8 662,70 Euro *(Anm. 14)*.

III. In Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO gebührt für die in den Abschnitten I und Ia genannten Schriftsätze und für die erste Stunde der in Abschnitt II genannten Verhandlungen die im Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 2 651,50 Euro; für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Verhandlung gebührt die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 325,80 Euro.

(_____)

*Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 393/2015 ab 1.1.2016: 36,40 Euro
 gemäß BGBl. II Nr. 131/2023 ab 1.5.2023: 43,70 Euro*

*Anm. 2: ab 1.1.2016: 54,50 Euro
 ab 1.5.2023: 65,40 Euro*

*Anm. 3: ab 1.1.2016: 72,50 Euro
 ab 1.5.2023: 87,00 Euro*

*Anm. 4: ab 1.1.2016: 80,00 Euro
 ab 1.5.2023: 96,00 Euro*

*Anm. 5: ab 1.1.2016: 90,50 Euro
 ab 1.5.2023: 108,60 Euro*

*Anm. 6: ab 1.1.2016: 108,50 Euro
 ab 1.5.2023: 130,20 Euro*

*Anm. 7: ab 1.1.2016: 144,80 Euro
 ab 1.5.2023: 173,80 Euro*

*Anm. 8: ab 1.1.2016: 162,60 Euro
 ab 1.5.2023: 195,20 Euro*

*Anm. 9: ab 1.1.2016: 180,70 Euro
 ab 1.5.2023: 216,90 Euro*

*Anm. 10: ab 1.1.2016: 216,80 Euro
 ab 1.5.2023: 260,20 Euro*

*Anm. 11: ab 1.1.2016: 270,80 Euro
 ab 1.5.2023: 325,00 Euro*

*Anm. 12: ab 1.1.2016: 361,00 Euro
 ab 1.5.2023: 433,20 Euro*

*Anm. 13: ab 1.1.2016: 21 636,00 Euro
 ab 1.5.2023: 25 963,20 Euro*

*Anm. 14: ab 1.1.2016: 10 818,10 Euro
 ab 1.5.2023: 12 981,80 Euro)*

C

I. Für Revisionen, Revisionsbeantwortungen, Revisionsrekurse, Revisionsrekursbeantwortungen sowie Rekurse und

Rekursantwortungen an den Obersten Gerichtshof:

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 40 Euro	34,90 Euro, <i>(Anm. 1)</i>
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro	52,30 Euro, <i>(Anm. 2)</i>
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro	69,60 Euro, <i>(Anm. 3)</i>
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro.	76,60 Euro, <i>(Anm. 4)</i>
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.	86,80 Euro, <i>(Anm. 5)</i>
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.	104,10 Euro, <i>(Anm. 6)</i>
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro	138,90 Euro, <i>(Anm. 7)</i>
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro.	156,30 Euro, <i>(Anm. 8)</i>
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro.	173,50 Euro, <i>(Anm. 9)</i>
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro.	208,20 Euro, <i>(Anm. 10)</i>
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro.	260,10 Euro, <i>(Anm. 11)</i>
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro.	346,70 Euro, <i>(Anm. 12)</i>
über 10 170 Euro bis einschließlich 34 820 Euro	
für je angefangene weitere 1 450 Euro um 34,90 Euro <i>(Anm. 1)</i> mehr,	
über 34 820 Euro bis einschließlich 36 340 Euro	
um 34,90 Euro <i>(Anm. 1)</i> mehr,	
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro	
überdies vom Mehrbetrag	
über 36 340 Euro	1,5 vT,
über 363 360 Euro	
überdies vom Mehrbetrag	
über 363 360 Euro.	0,75 vT,
jedoch nie mehr als 20 790,40 Euro; <i>(Anm. 13)</i>	

Ia. für Parteianträge nach Art. 139 Abs. 1 Z 4, Art. 139a, Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. d und Art. 140a B-VG sowie für Äußerungen dazu gebührt die im Abschnitt I festgesetzte Entlohnung;

II. für mündliche Verhandlungen über Revisionen oder Revisionsrekurse:

 für die erste Stunde einer jeden Verhandlung die in Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 20 790,40 Euro, *(Anm. 13)*

 für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 10 395,20 Euro; *(Anm. 14)*

III. für mündliche Verhandlungen in Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften der doppelte Betrag der sich nach Abschnitt II ergebenden Entlohnung.

Anmerkungen zu Tarifpost 3:

1. Die in Tarifpost 3 C genannten Beträge umfassen auch die Entlohnung für an das Berufungs- oder Rekursgericht gestellte Anträge auf Abänderung des Ausspruchs über die Zulässigkeit des Rechtsmittels.
2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 3 genannten Tagsatzung nach einer halben Stunde Wartezeit bis zur Vornahme der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 2, jedoch nie mehr als 11,90 Euro *(Anm. 15)* für die halbe Stunde; die Zeit der Beratung des Gerichtshofes ist in die Wartezeit einzurechnen.
3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 3 genannten Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten worden ist, so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpost 2, jedoch nie mehr als 23,30 Euro. *(Anm. 16)*
4. Bei Verbindung des Antrages auf Erlassung einstweiliger Verfügungen mit der Klage, mit einem verfahrenseinleitenden Antrag oder mit einem Exekutionsantrag gebührt bei Anträgen auf Bewilligung des abgesonderten Wohnortes in Ehesachen eine Erhöhung um 10 v. H., bei anderen Anträgen um 25 v. H. der auf den Schriftsatz entfallenden Entlohnung.
5. Bei Verbindung der Anregung auf Einholung einer Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit einem Rechtsmittelschriftsatz gebührt, wenn die Anregung eingehend rechtlich begründet ist, eine Erhöhung um 50 vH der auf den Schriftsatz entfallenden Entlohnung.

IV. In Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß §§ 623 ff. ZPO gebührt für die im Abschnitt I genannten Schriftsätze und für die erste Stunde der in Abschnitt II genannten Verhandlungen die im Abschnitt I festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 3 182,60 Euro; für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Verhandlung gebührt die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 591,30 Euro.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 43,70 Euro
gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 52,50 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 65,50 Euro
ab 1.5.2023: 78,60 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 87,10 Euro

ab 1.5.2023: 104,60 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 95,80 Euro

ab 1.5.2023: 115,00 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 108,50 Euro

ab 1.5.2023: 130,20 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 130,10 Euro

ab 1.5.2023: 156,20 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 173,50 Euro

ab 1.5.2023: 208,20 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 195,30 Euro

ab 1.5.2023: 234,40 Euro

Anm. 9: ab 1.1.2016: 216,80 Euro

ab 1.5.2023: 260,20 Euro

Anm. 10: ab 1.1.2016: 260,10 Euro

ab 1.5.2023: 312,20 Euro

Anm. 11: ab 1.1.2016: 325,00 Euro

ab 1.5.2023: 390,00 Euro

Anm. 12: ab 1.1.2016: 433,00 Euro

ab 1.5.2023: 519,60 Euro

Anm. 13: ab 1.1.2016: 25 963,10 Euro

ab 1.5.2023: 31 155,80 Euro

Anm. 14: ab 1.1.2016: 12 981,60 Euro

ab 1.5.2023: 15 578,00 Euro

Anm. 15: ab 1.1.2016: 14,90 Euro

ab 1.5.2023: 17,90 Euro

Anm. 16: ab 1.1.2016: 29,20 Euro

ab 1.5.2023: 35,10 Euro)

Tarifpost 4

I.) Im strafgerichtlichen Verfahren über eine Privatanklage sowie über Anträge nach dem Mediengesetz:

1. für Anklagen

a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen123,10 Euro; *(Anm. 1)*

b) wegen sonstiger Vergehen205,20 Euro; *(Anm. 2)*

2. für selbständige Anträge nach den §§ 8, 33 Abs. 2, 33a und 34 Abs. 3 Mediengesetz, Anträge nach den §§ 14, 16 und 39 Mediengesetz sowie erste Anträge nach § 20 Mediengesetz205,20 Euro; *(Anm. 2)*

3. für Beweisanträge und für alle anderen Eingaben, soweit sie nicht unter Z 4 dieser Tarifpost oder unter Tarifpost 1 fallen:

die für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzte Entlohnung, soweit es sich aber um kurze und einfache oder um Folgeanträge nach § 20 Mediengesetz handelt, die Hälfte;

4. a) für schriftliche Rechtsmittelanmeldungen:

ein Zehntel der für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzten Entlohnung;

b) für Beschwerden mit Ausnahme von Kostenbeschwerden, für Einsprüche, für Wiedereinsetzungsanträge und für Wiederaufnahmeanträge:

die für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzte Entlohnung;

c) für Berufungsausführungen und für Nichtigkeitsbeschwerden sowie Gegenausführungen dazu:

das Eineinhalbfache der für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzten Entlohnung;

d) für Kostenbeschwerden und Gegenäußerungen dazu:

die in Tarifpost 2 festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als die für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzte Entlohnung; der Wert des Gegenstandes ist nach § 11 zu berechnen;

5. für Hauptverhandlungen (Verhandlungen nach dem Mediengesetz) oder für die Teilnahme an einem gerichtlichen Augenschein oder an einer sonstigen Beweisaufnahme außerhalb der Hauptverhandlung, ferner an einer gerichtlichen Beschlagnahme:

für die erste halbe Stunde die für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzte Entlohnung, für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde die Hälfte dieser Entlohnung;

6. für Verhandlungen zweiter Instanz:

für die erste halbe Stunde das Eineinhalbfache der für Anklagen (Anträge nach Z 2) festgesetzten Entlohnung, für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde die Hälfte dieser Entlohnung;

II.) für die Vertretung von Privatbeteiligten:

a) bei Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallen:

die Hälfte der im Abschnitt I Z 1 lit. a und Z 3 bis 6 festgesetzten Entlohnung;

b) bei anderen Vergehen und bei Verbrechen:

die Hälfte der im Abschnitt I Z 1 lit. b und Z 3 bis 6 festgesetzten Entlohnung;

für Kostenbeschwerden gilt Abschnitt 1 Z 4 lit. d sinngemäß.

Anmerkungen zu Tarifpost 4:

1. Für die Zeit des Zuwartens zu einer Verhandlung oder zur Vornahme einer sonstigen Amtshandlung nach einer halben Stunde Wartezeit bis zum Beginn der Verhandlung oder der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde in Strafsachen nach Abschnitt I Z 1 lit. a und Abschnitt II lit. a dieser Tarifpost ein Betrag von 6 Euro ^(Anm. 3) und nach Abschnitt I Z 1 lit. b und Z 2 sowie Abschnitt II lit. b dieser Tarifpost ein Betrag von 11,90 Euro; ^(Anm. 4) die Zeit der Beratung des Gerichtshofes ist in die Wartezeit einzurechnen.
2. Ist der Rechtsanwalt zu einer Verhandlung oder sonstigen Amtshandlung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten worden ist, so gebührt in Strafsachen nach Abschnitt I Z 1 lit. a und Abschnitt II lit. a dieser Tarifpost ein Betrag von 11,90 Euro ^(Anm. 4) und nach Abschnitt I Z 1 lit. b und Z 2 sowie Abschnitt II lit. b dieser Tarifpost ein Betrag von 23,30 Euro. ^(Anm. 5)
3. Wird ein wegen eines Verbrechens oder eines nicht in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallenden Vergehens Angeklagter nur eines Vergehens, das in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fällt, für schuldig erkannt, so gebührt im Kostenersatzverfahren nur eine Entlohnung nach Abschnitt I Z 1 lit. a dieser Tarifpost.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 153,80 Euro

gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 184,60 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 256,30 Euro

ab 1.5.2023: 307,60 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 7,60 Euro

ab 1.5.2023: 9,20 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 14,90 Euro

ab 1.5.2023: 17,90 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 29,20 Euro

ab 1.5.2023: 35,10 Euro)

Tarifpost 5

Für die Verfassung und Abfertigung von einfachen Schreiben (Mahnschreiben, kurze Berichte und andere kurze Mitteilungen, Einladungen, Empfangsbestätigungen u. dgl.):

bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 70 Euro 2,70 Euro, ^(Anm. 1)

über 70 Euro bis einschließlich 180 Euro 3,60 Euro, ^(Anm. 2)

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro 4,10 Euro, ^(Anm. 3)

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro 4,90 Euro, ^(Anm. 4)

über 730 Euro bis einschließlich 1 820 Euro 6,00 Euro, ^(Anm. 5)

über 1 820 Euro bis einschließlich 2 910 Euro 7,10 Euro, ^(Anm. 6)

über 2 910 Euro

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 2,10 Euro ^(Anm. 7) mehr,

jedoch nie mehr als 69,60 Euro. ^(Anm. 8)

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 3,50 Euro

gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 4,20 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 4,60 Euro

ab 1.5.2023: 5,60 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 5,20 Euro

ab 1.5.2023: 6,30 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 6,20 Euro

ab 1.5.2023: 7,50 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 7,60 Euro

ab 1.5.2023: 9,20 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 9,00 Euro

ab 1.5.2023: 10,80 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 2,70 Euro

ab 1.5.2023: 3,30 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 87,10 Euro

ab 1.5.2023: 104,60 Euro)

Tarifpost 6

Für die Verfassung und Abfertigung von Briefen anderer Art, mit Ausnahme solcher, die sich als Rechtsgutachten oder Vertragsurkunden darstellen:

das Doppelte der in Tarifpost 5 festgesetzten Entlohnung, jedoch nie mehr als 138,90 Euro. ^(Anm. 1)

Anmerkung zu den Tarifposten 5 und 6:

Als Entlohnung für die Information aus den Akten oder mit der Partei gebührt überdies die Hälfte der Entlohnung nach diesen Tarifposten.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 173,50 Euro
gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 208,20 Euro)

Tarifpost 7

(1) Für die Vornahme von Geschäften außerhalb der Rechtsanwaltskanzlei, die – wie beispielsweise Erhebungen bei Gericht oder einer anderen Behörde – in der Regel von einem Rechtsanwaltsgehilfen besorgt werden, gebührt für jede, wenn auch nur begonnene halbe Stunde die gleiche Entlohnung wie nach Tarifpost 6, jedoch nie mehr als 138,90 Euro ^(Anm. 1) für die halbe Stunde sowie Entschädigung für Zeitversäumnis nach TP 9 Z 4; außerdem kann die Vergütung für die Benützung eines Massenbeförderungsmittels berechnet werden. Wurde ein solches Geschäft durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Rechtsanwaltsanwärter verrichtet, so gebührt das Doppelte der Entlohnung nach Tarifpost 6, höchstens jedoch ein Betrag von 277,50 Euro ^(Anm. 2) für die halbe Stunde, sofern die Vornahme des Geschäftes durch den Rechtsanwalt oder durch den Rechtsanwaltsanwärter erforderlich war.

(2) Für die Beteiligung beim Vollzug von Exekutions-(Sicherungs)handlungen, die im Regelfall von einem Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter verrichtet wird, gebührt eine Entlohnung nach Abs. 1 letzter Satz, es sei denn, die Beteiligung durch den Rechtsanwalt oder durch den Rechtsanwaltsanwärter war aus besonderen Gründen nicht erforderlich.

(3) Nach Abs. 1 letzter Satz sind auch solche außerhalb der Kanzlei verrichteten Geschäfte zu entlohnen, die unter keine andere Tarifpost fallen und regelmäßig durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Rechtsanwaltsanwärter vorgenommen werden, z. B. Aktenstudium bei Behörden, Kommissionen zum Referenten, Vornahme eines außergerichtlichen Augenscheins zu Informationszwecken u. dgl.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 173,50 Euro
gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 208,20 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 346,70 Euro
ab 1.5.2023: 416,10 Euro)

Tarifpost 8

(1) Für Besprechungen aller Art, auch im Fernsprechwege, gebührt für jede, wenn auch nur begonnene halbe Stunde: bei einer Bemessungsgrundlage

bis einschließlich 70 Euro	9,70 Euro, ^(Anm. 1)
über 70 Euro bis einschließlich 180 Euro	14,20 Euro, ^(Anm. 2)
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.	18,90 Euro, ^(Anm. 3)
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.	23,30 Euro, ^(Anm. 4)
über 730 Euro bis einschließlich 1 820 Euro	34,90 Euro, ^(Anm. 5)
über 1 820 Euro bis einschließlich 20 670 Euro	

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 7,30 Euro ^(Anm. 6) mehr,
über 20 670 Euro bis einschließlich 21 800 Euro
um 7,30 Euro ^(Anm. 6) mehr,

über 21 800 Euro
für je angefangene weitere 1 450 Euro um 3,80 Euro ^(Anm. 7) mehr,
jedoch nie mehr als 462,30Euro ^(Anm. 8) für die halbe Stunde.

(2) Für Besprechungen in der Dauer von weniger als zehn Minuten beträgt die Entlohnung vier Zehntel der Entlohnung nach Abs. 1, jedoch nie mehr als 185 Euro. ^(Anm. 9)

Anmerkung zu Tarifpost 8:

Sehr kurze Mitteilungen im Fernsprechwege, mit Ausschluß von Rechtsbelehrungen, sind nach Tarifpost 5 zu entlohnen.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 12,30 Euro
gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 14,80 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 17,90 Euro
ab 1.5.2023: 21,50 Euro

Anm. 3: ab 1.1.2016: 23,70 Euro
ab 1.5.2023: 28,50 Euro

Anm. 4: ab 1.1.2016: 29,20 Euro
ab 1.5.2023: 35,10 Euro

Anm. 5: ab 1.1.2016: 43,70 Euro
ab 1.5.2023: 52,50 Euro

Anm. 6: ab 1.1.2016: 9,20 Euro
ab 1.5.2023: 11,10 Euro

Anm. 7: ab 1.1.2016: 4,90 Euro
ab 1.5.2023: 5,90 Euro

Anm. 8: ab 1.1.2016: 577,40 Euro

ab 1.5.2023: 692,90 Euro

Anm. 9: ab 1.1.2016: 231,10 Euro

ab 1.5.2023: 277,40 Euro)

Tarifpost 9

Bei Vornahme von Geschäften in gerichtlichen Verfahren außerhalb des Ortes, an dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes befindet, gebühren außer der Entlohnung für die Vornahme des Geschäftes folgende Reisekosten und Entschädigung für Zeitversäumnis, wenn der Ort der Geschäftsvornahme vom Ort, an dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes befindet, mehr als zwei Kilometer entfernt ist:

1. als Reisekosten
 - a) die Kosten der Beförderung mit einem Massenbeförderungsmittel (Eisenbahn, Straßenbahn, Autobus, Schiff, Flugzeug u. dgl.); einem Rechtsanwalt oder einem Rechtsanwaltsanwärter gebührt für Strecken, die er mit der Eisenbahn, mit einem Schiff oder mit einem Flugzeug zurücklegt, die Vergütung für die höchste, einem anderen Bediensteten des Rechtsanwaltes für die nächstniedrigere tatsächlich geführte Klasse;
 - b) sofern ein Massenbeförderungsmittel überhaupt oder ohne bedeutenden Zeitverlust nicht benützt werden kann, die Vergütung für ein Kraftfahrzeug (Wagen);
 - c) in allen anderen Fällen eine Wegentschädigung für jede, wenn auch nur begonnene Stunde von 11,90 Euro; (Anm. 1)
2. als Verpflegskosten, wenn die Abwesenheit vom Wohnort des Rechtsanwaltes mindestens drei Stunden dauert, für jeden Tag, an dem diese Voraussetzung zutrifft, ein den Kosten der in die Zeit der Abwesenheit üblicherweise fallenden Hauptmahlzeiten ortsüblich entsprechender Betrag;
3. als Übernachtungskosten, wenn eine Übernachtung außerhalb des Wohnortes des Rechtsanwaltes notwendig ist, für jede Nacht ein den Kosten einer angemessenen Unterbringung ortsüblich entsprechender Betrag;
4. als Entschädigung für Zeitversäumnis für jede, wenn auch nur begonnene Stunde, die auf dem Wege zum oder vom Ort der Geschäftsvornahme oder an diesem Ort außer der für die Vornahme des Geschäftes selbst erforderlichen Zeit zugebracht wurde, ein Betrag von 24,10 Euro. (Anm. 2)

Anmerkungen zu Tarifpost 9:

1. In Orten, in welchen eine Straßenbahn oder ein Autobus die einzelnen Ortsteile verbindet, ist der Fahrpreis für diese Massenbeförderungsmittel auch bei Vornahme von Geschäften innerhalb des Ortes, an dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes befindet, ohne Rücksicht auf die Entfernung vom Ort der Geschäftsvornahme zu vergüten.
2. Bei Benützung eines eigenen Kraftfahrzeuges (Wagens) gebührt die gleiche Vergütung wie nach Z 1 dieser Tarifpost.

(_____)

Anm. 1: gemäß [BGBl. II Nr. 393/2015](#) ab 1.1.2016: 14,90 Euro

gemäß [BGBl. II Nr. 131/2023](#) ab 1.5.2023: 17,90 Euro

Anm. 2: ab 1.1.2016: 28,20 Euro

ab 1.5.2023: 33,90 Euro)

Anmerkung

EG/EU: Art. XVI, [BGBl. I Nr. 111/2007](#); Art. 12, [BGBl. I Nr. 148/2020](#)

ÜR: Art. 11 §§ 13 und 15, [BGBl. I Nr. 141/2009](#)

Schlagworte

Versäumnungsurteil, Anerkenntnisurteil, Absonderungsrecht, Exekutionshandlung, Sicherungshandlung, Insolvenzverfahren

Im RIS seit

18.07.2024

Zuletzt aktualisiert am

26.11.2024

Gesetzesnummer

10002143

Dokumentnummer

NOR40263879

European Legislation Identifier (ELI)

<https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1969/189/ANL1/NOR40263879>